

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง กรรณิการ์ ไชยวงศา ในฐานะ ผู้
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6930/2537
 จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาง สายฮวย ทัพแสง

โจทก์

นาย เสียง ชุสกุล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 166 เดิม, มาตรา 193/33, มาตรา 653 วรรคแรก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653บังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้โดยมิได้บังคับผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วยเมื่อจำเป็นเป็นผู้เขียนหนังสือสัญญากู้เงินและลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้แล้วยอมฟ้องร้องบังคับคดีได้แม้ลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นลายมือชื่อปลอมก็หาไม่ผลให้หลักฐานการฟ้องร้องบังคับแก่จำเลยได้ที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปไม่ สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยซึ่งมีกำหนดอายุความ5ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา166เดิม(มาตรา193/33ใหม่)หมายถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่ก่อนวันฟ้องส่วนดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างชำระโจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยเกิน5ปีโดยไม่มีกำหนดอายุความ

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นาง สายฮวย ทัพแสง เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2526 จำเลย ทำ หนังสือ สัญญากู้ยืม เงินนาง สายฮวย ไป 50,000 บาท สัญญา ให้ ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ สิบ ห้า ต่อ ปี กำหนด ชำระ เงิน คืน ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2526 ตามสำเนา หนังสือ สัญญากู้เงิน เอกสาร ท้ายฟ้อง นับแต่ จำเลย กู้

ยืม เงินไป จำเลย ไม่ชำระ ต้นเงิน และ ดอกเบี้ย ให้ แก่ นาง สายฮวย เลย โจทก์ ขอ คัด ดอกเบี้ย ก่อน ฟ้อง เพียง 5 ปี เป็น เงิน 37,500 บาท รวมกับต้นเงิน เป็น 87,500 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน 87,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ สิบ ห้า ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันฟ้อง ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ให้การ และ แก้ไข คำให้การ ว่า จำเลย ไม่เคย กู้ยืม เงินโจทก์ หรือ นาง สายฮวย หนังสือ สัญญากู้เงิน ที่ โจทก์ นำ มา ฟ้อง เป็น เอกสารปลอม ที่ โจทก์ เป็น ผู้ ทำ ขึ้น ทั้ง ฉบับ หนังสือ สัญญากู้เงินไม่ได้ กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย ไว้ แน่ชัด เป็น โฆษะ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ จำเลย ชำระ เงิน 68,750 บาทแก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน50,000 บาท นับ จาก วันฟ้อง (วันที่ 26 ตุลาคม 2533) ไป จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ จำนวน ทุนทรัพย์ ที่พิพาท กัน ในชั้นฎีกา ไม่เกิน สอง แสน บาท ต้องห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง คดี มีปัญหาข้อกฎหมาย ตาม ที่ จำเลย ฎีกา ขึ้น มา ว่า หนังสือ สัญญากู้เงิน เอกสารหมาย จ. 1 เป็น หลักฐาน ฟ้องร้อง บังคับ จำเลย ผู้กู้ ได้ หรือไม่ และที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คัด ดอกเบี้ย ให้ แก่ โจทก์ ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ จาก วันฟ้อง ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ นั้นเป็น การ ชอบหรือไม่ ใน การ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ดังกล่าว ศาลฎีกา จำต้องฟัง ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 วินิจฉัย มา แล้ว จาก พยานหลักฐานใน สำนวน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบด้วย มาตรา 247 ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พัง ข้อเท็จจริง มา ว่า จำเลยกู้ยืม เงิน นาง สายฮวย ไป ตาม หนังสือ สัญญากู้เงิน เอกสาร หมายเลข จ. 1 จำเลย เป็น ผู้ เขียน หนังสือ สัญญากู้เงิน ฉบับ ดังกล่าว และ ลงลายมือชื่อเป็น ผู้กู้ ไว้ จริง เฉพาะ ลายมือชื่อ ผู้ให้กู้ นั้น ไม่ใช่ ลายมือชื่อนาง สายฮวย เป็น ลายมือชื่อปลอม ปัญหา ว่า หนังสือ สัญญากู้เงิน เอกสาร หมายเลข จ. 1 เป็น หลักฐาน พิ่องร้อง บังคับ จำเลย ผู้กู้ ได้ หรือไม่เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่งบัญญัติ ว่า "การกู้ยืมเงิน กว่า ห้า สิบ บาท ขึ้น ไป นั้น ถ้า มิได้ มีหลักฐาน แห่ง การ กู้ยืม เป็น หนังสือ อย่างใด อย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ ยืม เป็น สำคัญ ท่าน ว่า จะ พิ่องร้อง ให้ บังคับคดี หาได้ไม่ " เห็น ได้ว่ากฎหมาย บังคับ ให้ มี หลักฐาน แห่ง การ กู้ยืม เป็น หนังสือ และ ลงลายมือชื่อผู้กู้ จึง จะ พิ่องร้อง บังคับคดี ได้ โดย มิได้ บังคับ ผู้ให้กู้ ต้อง ลงลายมือชื่อ ด้วย ดังนั้น เมื่อ จำเลย เป็น ผู้ เขียน หนังสือ สัญญากู้เงินเอกสาร หมายเลข จ. 1 และ ลงลายมือชื่อ เป็น ผู้กู้ แล้ว ย่อม พิ่องร้องบังคับคดี ได้ ตาม บท กฎหมาย ดัง กล่าว ข้างต้น แม้ ลายมือชื่อ ผู้ให้กู้ไม่ใช่ ลายมือชื่อ นาง สายฮวย เป็น ลายมือชื่อปลอม ก็ หา มีผล ให้ หลักฐาน การ พิ่องร้อง บังคับ แก่ จำเลย ได้ ที่ สมบูรณ์ อยู่ แล้ว เสีย ไป ไม่

ปัญหา ว่า ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คิด ดอกเบี้ย ให้ แก่ โจทก์ ใน อัตราร้อยละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี นับ จาก วันฟ้อง ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ชอบ หรือไม่ที่ จำเลย ฎีกา ว่า เป็น การ ขยาย อายุความ คิด ดอกเบี้ย ซึ่ง มี กำหนด 5 ปี ต่อไป อีก นั้น เห็นว่า สิทธิ เรียกร้อง ดอกเบี้ย ซึ่ง มี กำหนดอายุความ 5 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 เดิม(มาตรา 193/33 ใหม่) นั้น หมายถึง ดอกเบี้ย ที่ ค้างชำระ อยู่ ก่อนวัน ฟ้อง ส่วน ดอกเบี้ย ตั้งแต่ วันฟ้อง ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ นั้น ไม่ใช่ดอกเบี้ย ค้าง ชำระ จะ ใช้ มาตรา 166 เดิม (มาตรา 193/33 ใหม่) บังคับไม่ได้ ถ้า การ พิจารณา คดี ยืด เยื้อโจทก์ ย่อม มีสิทธิ ได้ ดอกเบี้ย เกิน 5 ปี โดย ไม่มี กำหนด อายุความ ที่ ศาล อุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณา มา นั้นศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ จำเลย พังไม่ขึ้น ทุก ข้อ "

พิพาทขาย

(สมพงษ์ สนธิเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรคแรกลักษณะสำคัญของหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมเงินคือต้องเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นสำคัญคำพิพากษาศาลฎีกา
ฉบับที่หมายเหตุนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกู้เงินและเขียนสัญญากู้ไว้แต่ผู้ให้กู้ไม่ได้ลง
ลายมือชื่อมีแต่ลายมือชื่อจำเลยผู้กู้ต่อมาได้มีการปลอมลายมือชื่อผู้ให้กู้แล้วนำสัญญากู้ดัง
กล่าวมาฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยเป็นผู้เขียนหนังสือสัญญา
กู้เงินและลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วย่อมฟ้องร้องบังคับคดีได้แม้ลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นลายมือชื่อ
ปลอมก็หาไม่ผลให้หลักฐานการฟ้องร้องบังคับแก่จำเลยได้ที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปไม่เดิม
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่าหลักฐานที่เป็นหนังสือแม้ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ทำหรือไม่มี
ลายมือชื่อผู้ให้กู้ก็ใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่1252/2515,2917/2523และสามารถนำพยานบุคคลมาสืบอธิบายได้ว่าใครเป็นผู้ให้กู้ยืม
ไม่เป็นการนำสืบเพิ่มเติมเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94(ข)
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1302/2535)) ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักฐานการกู้ยืมนั้นจะเกี่ยว
กับจำนวนเงินในหลักฐานการกู้ซึ่งพอจะแยกเป็นแนวทางที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ดังนี้

1.ถ้ามีการกู้เงินและมีหลักฐานการกู้ยืมครั้งหนึ่งแล้วและมีการกู้ใหม่อีกหากการกู้ครั้งหลัง
ไม่ทำหลักฐานใหม่แต่ใช้วิธีการแก้ไขจำนวนเงินในหลักฐานการกู้เดิมโดยผู้กู้มิได้ลง

ลายมือชื่อกำกับการแก้ไขไว้ให้ถือว่าการกู้ครั้งหลังไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมเป็นสำคัญผู้ให้กู้คงฟ้องร้องบังคับคดีได้แต่เฉพาะการกู้ครั้งแรก
เท่านั้น(ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่326/2507) 2.ถ้ามีการกู้ยืมครั้งหนึ่งแล้วและมีการกู้
ใหม่อีกหากการกู้ครั้งหลังมีขึ้นก่อนการทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมครั้งแรกจะสำเร็จโดยผู้กู้
ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อและได้แก้ไขจำนวนเงินที่ทำไว้เดิมโดยเพิ่มจำนวนเงินที่กู้ใหม่แล้วผู้
กู้ลงลายมือชื่อไว้ผู้ให้กู้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามจำนวนเงินที่กู้ทั้งหมดได้(ตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1154/2511) 3.ถ้ามีการกู้เงินและทำหลักฐานการกู้ยืมไว้ถูกต้องแล้ว
หากมีการแก้ไขจำนวนเงินอันแท้จริงในหลักฐานการกู้เดิมโดยผู้ให้กู้มิได้รู้เห็นยินยอมผู้
ให้กู้คงเรียกร้องบังคับคดีได้เฉพาะจำนวนเงินที่กู้เดิมแม้หลักฐานการกู้จะเป็นเอกสาร
ปลอมแต่ก่อนการแก้ไขเอกสารเดิมยังสมบูรณ์อยู่ไม่ทำให้เอกสารที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไป
ทั้งหมด(ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่761/2509(ประชุมใหญ่),1860/2523,1186/2529)
4.กรณีการกู้ยืมได้มีการทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมโดยผู้กู้ลงลายมือชื่อไว้แต่ไม่ได้กรอก
ข้อความและจำนวนเงินต่อมา มีการเขียนข้อความและจำนวนเงินผิดจากจำนวนเงินที่กู้
จริงโดยผู้กู้ไม่ได้รู้เห็นยินยอมเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมผู้ให้กู้ไม่อาจแสวงสิทธิ
จากเอกสารปลอมได้จึงไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้(คำพิพากษา,ศาลฎีกา
ที่2692/2522,1372/2526,1532/2526,1624/2526,3063/2531,2163/2533,1556/2534)
สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้มีข้อที่น่าสังเกตว่าศาลฎีกาถือหลักเกณฑ์
สำคัญของหลักฐานแห่งการกู้ยืมคือเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญส่วนลายชื่อ
ผู้ให้กู้จะปลอมก็ไม่ใช่สาระสำคัญสามารถนำหลักฐานนั้นมาฟ้องได้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้
ว่าหลักฐานการกู้แม้ไม่ระบุวันเดือนปีที่กู้ก็สามารถนำหลักฐานนั้นมาฟ้องได้มีข้อน่าคิดว่า
กรณีฝ่ายผู้ให้กู้แก้ไขวันเดือนปีที่กู้ในหลักฐานการกู้ที่มีวันเดือนปีอยู่แล้วหรือลงวันเดือนปี
ในหลักฐานการกู้ซึ่งเดิมไม่มีอยู่ไม่ตรงกับความจริงที่กู้กันอันมีผลถึงวันกำหนดชำระหนี้
เงินกู้และอายุความที่จะนำคดีมาฟ้องอย่างนี้จะถือว่าเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่มีคำ
พิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้คงจะต้องรอกันต่อไป ?วัฒนาสุขประดิษฐ์?